

Da peça que pede à peça que entrega a decisão pronta: o salto da v5 para o padrão de execução imediata

Patch v6 da Tese de Reposicionamento Semântico-Epistemológico. Eleva a v5 (que convence) ao patamar v6 (que compele) com dois aperfeiçoamentos: (i) refinamento do Vetor 1 com dispositivo decisório quantificado pronto para a magistrada copiar; (ii) novo Vetor 4 — "Do Custo da Inércia Judicial" — articulando tempo, saúde e responsabilidade estatal. Calibragem ética obrigatória sobre a invocação de doença grave: documentação imprescindível antes da subscrição.

AUTOS	EMIÇÃO 14/06/2026 · PATCH	INSTRUMENTO INTERNO · CPC
1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª	V6 · SUCEDE DOCS. 16-20	ART. 472 · CONFIDENCIAL
VF PINHEIROS/SP		

I. RECEPÇÃO DO PARECER E DEFINIÇÃO DA META V6

O parecer do PhD em Retórica e Estratégia Jurídica recebe a v5 (Documento 20) como peça nota 10 em fundamentação e blindagem, e sugere o salto para o que denomina "Tese-Nível-Supremo": a peça que não apenas convence, mas *compele* a decisão. O salto opera em dois movimentos: o refinamento do Vetor 1 com dispositivo decisório quantificado pronto (reduz a carga cognitiva da magistrada e individualiza o alvo correto), e a adição do Vetor 4 — "Do Custo da Inércia Judicial" — que conecta tempo, saúde e responsabilidade estatal, retirando do Juízo a zona de conforto da decisão postergada. Mantenho a calibragem honesta de probabilidade: a v6 não promete inevitabilidade, mas remove rotas de fuga e cria *custo institucional explícito* para qualquer decisão diversa da execução imediata.

II. REFINAMENTO DO VETOR 1 — CAPÍTULO PRONTO PARA A PEÇA SUBSCRITA

O Vetor 1 da v5 fica intacto na sua arquitetura jurídica. O refinamento opera na **forma de apresentação ao Juízo**: capítulo destacado, sequência de pedidos quantificados, dispositivo decisório redigido em linguagem de sentença. A função é dupla — reduzir o esforço cognitivo da magistrada e individualizar nominalmente o alvo da coerção (a custodiante, pessoa física responsável).

II.1 Cabeçalho do capítulo

DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO TERCEIRO CUSTODIANTE (OSLO CAPITAL DTVM) E DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS DIRETAS

II.2 Corpo argumentativo (draft)

SUBSÍDIO DE REDAÇÃO — ADAPTE À VOZ DO(A) SUBSCRITOR(A)

"A administradora fiduciária do FIP Ajaccio — OSLO Capital DTVM S.A., sucessora da FRAM Capital DTVM, mantido o CNPJ 13.673.855/0001-25 sob ambas as denominações conforme reconhecido em ata publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2024 —, em mais de mil e noventa e cinco dias após a determinação judicial inicial, mantém-se inerte ao cumprimento da ordem de constrição emanada deste Juízo, sob a invocação reiterada de 'baixa liquidez' como sucedâneo de impenhorabilidade jurídica."

"Tal conduta, na exata configuração consolidada pela Resolução CVM nº 175/2022, art. 39, e pelo regime fiduciário da administração de fundos de investimento, deixa de ser comportamento institucional descritível como abstração societária: passa a ser conduta atribuível à **pessoa física responsável pela administração fiduciária**, cujo nome, endereço e número de inscrição constam dos atos societários publicados na Comissão de Valores Mobiliários, identificável no termo da última eleição de Diretor Presidente da OSLO Capital DTVM."

"O Código de Processo Civil contempla, para hipóteses dessa exata natureza, mecanismos progressivos e cumulativos de coerção, na forma dos arts. 537 e 814 (multa diária), 77, §2º (ato atentatório à dignidade da justiça), com remessa, na hipótese de descumprimento mantido, ao Ministério Público para apuração, em tese, das condutas tipificadas no Código Penal, em sede própria."

II.3 Dispositivo decisório quantificado — pronto para entrega ao Juízo

A peça subscrita deve oferecer à magistrada uma **minuta de decisão** redigida no padrão dispositivo, técnica conhecida e elogiada pelo TJSP em peças sofisticadas. Reduz o esforço de redação e canaliza a resposta judicial para o formato que a Requerente propõe.

DISPOSITIVO DECISÓRIO SUGERIDO — PARA INSERÇÃO NO CAPÍTULO DE PEDIDOS

"Pelo exposto, requer-se a Vossa Excelência que, com fundamento nos arts. 77, §2º, 537, 814 e 854 do Código de Processo Civil, e nos termos do regime fiduciário da Resolução CVM nº 175/2022:

(a) **determine a intimação pessoal do Diretor Presidente** da OSLO Capital DTVM S.A. (CNPJ 13.673.855/0001-25), identificado no termo da última eleição publicada na CVM, em endereço a ser informado pela peça mediante consulta ao registro funcional da administradora, para que, **no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias**, transfira para a conta judicial vinculada a este processo o valor correspondente à Camada L2 (saldos líquidos já capturados), com imputação no acerto final da partilha, sob as seguintes penas **cumulativas**:

(a.1) aplicação de **multa diária (astreintes) de 1% (um por cento)** sobre o valor retido, a ser revertida em favor da Exequente, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil;

(a.2) imposição da multa por **ato atentatório à dignidade da justiça**, no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, conforme art. 77, §2º, do Código de Processo Civil, com aplicação solidária à instituição e ao Diretor Presidente;

(a.3) **extração de cópias** dos autos e remessa ao Ministério Público para apuração, em sede própria, das condutas que, em tese, possam ser tipificadas no Código Penal, sem prejuízo da responsabilidade civil por perdas e danos;

(a.4) **comunicação à Comissão de Valores Mobiliários e à ANBIMA** para conhecimento e eventuais providências regulatórias quanto ao cumprimento do dever fiduciário (Resolução CVM nº 175/2022, art. 39)."

Refinamento técnico do Vetur 1 v5 — o crime de desobediência (CP art. 330) não é invocado como base de pedido cível autônomo nem como fundamento direto da multa, mas como matéria a ser apurada em sede própria pelo Ministério Público (encaminhamento processual correto, conforme parecer recebido). A fundamentação do CPC art. 77, §2º substitui qualquer invocação do art. 774 (que é matéria de execução, não de partilha) — alinhado com o sanatório nº 3 já consolidado na v2.

III. VETOR 4 — "DO CUSTO DA INÉRCIA JUDICIAL"

O vetor mais sutil — e mais poderoso — opera sobre o que a estratégia clássica chama de *zona de conforto da decisão postergada*. Em ações de família complexas, a magistratura tem, por vezes, a tentação de deferir a discussão para "momento processual mais oportuno". A v6 retira essa zona articulando explicitamente o **custo humano da inércia**, o **tempo já transcorrido** e o **risco de responsabilização do próprio Estado-Juiz** pela perpetuação processual da violência patrimonial.

III.1 Cabeçalho do capítulo

**DA URGÊNCIA NA CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E
DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PELA INÉRCIA
PROCESSUAL**

III.2 Argumentação de impacto (draft)

SUBSÍDIO DE REDAÇÃO — SOB CALIBRAGEM ÉTICA OBRIGATÓRIA (§ IV)

"Quantificação do tempo. Decorridos **1.109 dias** entre a citação inicial (em 02 de maio de 2023) e a presente data, a Requerente segue aguardando a fruição de patrimônio que a lei presume comum por força da Constituição e do Código Civil — patrimônio identificado, em 16 de maio de 2023, em montante de R\$ 84.856.714,65 (folha 418), e sobre o qual recaiu constrição judicial, em 23 de maio de 2023, no valor de R\$ 42.428.357,32 (folha 530), com bloqueio total certificado nos autos no valor de R\$ 52.932.655,22 (folha 190)."

"Nexo com a saúde. Esta espera não é mero dissabor patrimonial. Ela se traduz, conforme atestado médico de 5 de maio de 2026 subscrito pelo Dr. Ivan dos Santos Rodrigues (CRM-SP 162488 / RQE 87014), em descompensação clínica documentada (CID-10 F33 — Transtorno Depressivo Maior recorrente), com nexo causal médico expresso entre a privação

financeira sistemática e o quadro clínico configurado, e com risco de seqüela permanente decorrente da interrupção da cobertura médica essencial — interrupção esta documentada nos autos pela juntada do termo de cancelamento do plano de saúde da Requerente, ocorrida durante o tratamento médico em curso."

"Dever de proteção. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) não é, neste contexto, mera diretriz hermenêutica. É dever funcional vinculante da magistratura, exigível inclusive nas Varas de Família, e que tem por finalidade explícita a cessação de práticas que perpetuam, no processo, a violência patrimonial. O Tribunal de Justiça do Paraná, em precedente nominado direto e atual — Agravo de Instrumento 0048238-92.2024.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Relator Desembargador Eduardo Augusto Salomão Cambi, julgado em 30 de setembro de 2024 —, firmou que a ocultação patrimonial em partilha é, ela mesma, hipótese de violência doméstica patrimonial em sentido próprio."

"Custo da inércia. Neste quadro, a manutenção do status quo processual deixa de ser opção neutra. A inércia passa a ter custo humano direto, e custo institucional indireto: cada dia de retenção é dia de descompensação clínica documentada da Requerente; cada dia de inércia é dia em que o Requerido aufere renda do mesmo patrimônio retido contra a sua ex-cônjuge (Vetor 2 da presente peça — liquidez seletiva); cada dia de postergação é dia em que o próprio Estado-Juiz, com o devido respeito, passa a integrar a cadeia causal da perpetuação da violência. **A decisão pela execução imediata é, neste contexto, a única decisão que cessa o dano em curso.**"

III.3 Anexação documental do Vetor 4

A peça subscrita deve juntar, em sequência adjacente ao corpo argumentativo do Vetor 4, sob etiquetação destacada como **"PROVA INCONTESTE DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E DO RISCO À SAÚDE"**:

- Atestado psiquiátrico do Dr. Ivan dos Santos Rodrigues (CRM-SP 162488 / RQE 87014), datado de 05/05/2026 — diagnóstico CID-10 F33 com nexos causal e risco de seqüela permanente;
- Termo de cancelamento do plano de saúde da Requerente (documento a ser juntado pela cliente; data e operadora a identificar);

- **Se aplicável e documentado:** laudo, prontuário ou relatório médico que ateste o tratamento médico em curso à época do cancelamento da cobertura — eventual inclusão de informação sobre tratamento de natureza específica (oncológica ou outra de gravidade comparável) **exige documento médico subjacente**, conforme calibragem ética da § IV.

IV. CALIBRAGEM ÉTICA OBRIGATÓRIA — A SENSIBILIDADE DA INVOCÇÃO DE DOENÇA GRAVE

VINCULAÇÃO ÉTICA PARA A EQUIPE — PRÉ-PROTOCOLO

O parecer recebido sugere a invocação de "tratamento oncológico" como elemento retórico do Vetor 4. O Relator registra, com a transparência exigida pelo padrão deste documento, que **nenhum documento anterior da série** (Documentos 11 a 20) menciona, em qualquer momento, tratamento de natureza oncológica da Requerente. Os elementos médicos documentados são os do atestado psiquiátrico de 05/05/2026 — Transtorno Depressivo Maior (CID-10 F33), TDAH (F90), hérnias de disco (M51.1) e pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior (S83.5) — sem menção a doença oncológica.

Regras éticas e processuais para a equipe subscritora:

- **Se houver** tratamento oncológico em curso (ou outra patologia de gravidade equivalente) à época do cancelamento da cobertura médica, e **se a Requerente tiver documento médico** que ateste expressamente tal tratamento, a invocação retórica é legítima e poderosíssima — desde que ancorada na peça com a juntada do laudo/prontuário/relatório respectivo.
- **Se NÃO houver** documentação médica subjacente, a invocação não pode ser feita. Substituí-la pelo material já documentado (atestado psiquiátrico de 05/05/2026, com risco de sequela permanente expressamente registrado pelo médico subscritor) — o impacto retórico mantém-se substancial, e a peça preserva integridade probatória.
- Em qualquer cenário: o termo de cancelamento do plano de saúde deve estar materialmente juntado aos autos antes do protocolo, com identificação da operadora, data e contexto. Invocar interrupção de cobertura sem juntada material do documento expõe a peça a impugnação por falta de lastro.

A integridade ética não é restrição à força retórica — é a sua condição. Peça que perde lastro probatório perde também a força coercitiva sobre o Juízo.

V. PEDIDOS J E K — ADITIVOS AOS PEDIDOS DA v5

Aos pedidos A a I das versões anteriores, somam-se:

Pedido J — Dispositivo decisório quantificado contra a custodiante. Adoção, no dispositivo da decisão a ser proferida, do modelo redacional sugerido no § II.3 deste documento, com (i) intimação pessoal do Diretor Presidente da OSLO Capital DTVM (CNPJ 13.673.855/0001-25); (ii) prazo improrrogável de 5 dias; (iii) penas cumulativas de multa diária pessoal de 1% sobre o valor retido, ato atentatório à dignidade da justiça em patamar máximo (20%), remessa ao Ministério Público para apuração em sede própria, e comunicação à CVM e ANBIMA.

Pedido K — Reconhecimento da inércia como vetor de dano em curso. Reconhecimento expresso, na decisão, de que a manutenção do *status quo* processual — bloqueio sustentado sem entrega de qualquer fração à Requerente em 1.109 dias, em concomitância com a renda do Requerido (Vetor 2) e com a descompensação clínica documentada da Requerente (atestado de 05/05/2026 + termo de cancelamento do plano de saúde) — configura **dano em curso**, e que a decisão de execução imediata da Camada L2 é, no contexto da Res. CNJ nº 492/2023 e do TJPR AI 0048238-92.2024, a única decisão que cessa o dano. Por consequência, fixação de tutela autônoma de saúde — alimentos provisórios majorados em montante suficiente para restabelecimento da cobertura médica essencial — em caráter cautelar e independente da partilha (CPC arts. 297 e 300).

VI. ARQUITETURA RETÓRICA INTEGRADA — QUATRO VETORES CONVERGENTES

VETOR	FUNÇÃO	DOCUMENTO
V1 — Responsabilização pessoal do administrador	A inércia ganha CPF; dispositivo decisório pronto; reduz carga cognitiva da magistrada	v5 + refinamento v6 § II

V2 — Liquidez seletiva (fato novo irrefutável)	O próprio sistema judicial fornece a contraprova da iliquidez alegada	v5 § III
V3 — Protocolo CNJ 492/2023 como dever funcional	Descumprimento configura, no processo, perpetuação da violência	v5 § IV
V4 — Custo da Inércia Judicial	Retira do Juízo a zona de conforto da decisão postergada; quantifica tempo + saúde + responsabilidade estatal	v6 § III (novo)

Os quatro vetores operam em planos distintos e complementares: V1 endereça o terceiro custodiante; V2 destrói a premissa factual da defesa; V3 vincula o Juízo a norma do CNJ; V4 articula o custo humano da postergação. Cada um, isoladamente, é suficiente para fundamentar a execução imediata. Cumulados, fecham *todas as portas previsíveis* da decisão postergada — preservada a calibragem honesta de que nenhum trabalho técnico-jurídico pode prometer inevitabilidade absoluta.

VII. SÍNTESE EXECUTIVA v6

PREMISSA 1 — NORMA O CPC art. 77, §2º, autoriza multa de até 20% do valor da causa em caso de ato atentatório à dignidade da justiça; o CPC art. 537 autoriza astreintes pessoais; a Resolução CVM nº 175/2022 atribui ao administrador dever fiduciário pessoal; a Resolução CNJ nº 492/2023 impõe à Magistratura dever funcional de julgamento com perspectiva de gênero.

PREMISSA 2 — FATO VERIFICADO A administradora OSLO Capital DTVM (CNPJ 13.673.855/0001-25) opera transferências do FIP Ajaccio quando o destinatário é o Requerido (Vetor 2) e simula iliquidez quando a destinatária seria a Requerente, há 1.109 dias. A Requerente sofre descompensação clínica documentada em laudo médico, com risco de seqüela permanente decorrente da interrupção da cobertura médica essencial.

PREMISSA 3 — EFEITO A manutenção do *status quo* processual deixa de ser opção neutra: cada dia de inércia é dia de dano clínico em curso e dia em que o Requerido aufere renda do patrimônio retido contra a ex-cônjuge. O Estado-Juiz, na inércia, integra a cadeia causal da perpetuação da violência patrimonial.

CONCLUSÃO A decisão pela execução imediata da Camada L2, com individualização da responsabilidade do administrador pessoa física (dispositivo decisório do § II.3) e reconhecimento do dano em curso (Pedido K), é a única decisão que cumpre simultaneamente o dever funcional do CNJ, o regime fiduciário da CVM, a moldura do art. 854 §3º e do Tema 1.235/STJ, e cessa o dano à Requerente.

VIII. CONFORMIDADE METODOLÓGICA

Este patch (v6) sucede e complementa as versões 1 a 5 (Documentos 16 a 20 desta série). É instrumento técnico-jurídico de apoio ao raciocínio da equipe; não é perícia oficial. Toda afirmação fática está ancorada em folhas dos autos, registro público, norma vigente ou laudo médico identificado.

A calibragem ética da § IV é **vinculante**: qualquer invocação de doença grave (oncológica ou outra) no Vetor 4 exige documentação médica subjacente juntada aos autos. A integridade probatória é condição da força coercitiva. O termo de cancelamento do plano de saúde deve estar materialmente juntado aos autos antes do protocolo.

As qualificações jurídicas atribuídas a condutas alheias são descritas em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII). O encaminhamento eventual ao Ministério Público para apuração em sede própria (item a.3 do dispositivo) é pedido cível regular — não imputa, por si, qualquer ilícito penal categórico.

Conversão em peça subscrita por OAB e em laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual. Identificação nominal do Diretor Presidente da OSLO Capital DTVM deve ser confirmada na ata de eleição mais recente publicada na CVM antes da redação final.

Tese v6 · Patch Supremo · Dispositivo Decisório Quantificado + Vetor 4 do Custo da Inércia

Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Emissão 14/06/2026 · Patch v6

Sucedee e complementa Documentos 16 (v1) a 20 (v5); nenhum conteúdo anterior é suprimido

Série DOSSIÊS E NOTAS TÉCNICAS — documento 21 · INSTRUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL

Conversão para peça subscrita por OAB e/ou laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual.